

1006226-08.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Carla Zoéga Andreatta Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco.

Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à do Autor. Confira-se:

"Responsabilidade Civil - Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de crédito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, Sala 201, 2º andar, Ipiranga - CEP 04206-000, Fone: (11) 3489-2836, São Paulo-SP - E-mail: ipirangajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1006226-08.2022.8.26.0010 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Jonathas Airton Ferreira Campelo

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9099/95.

Rejeito as preliminares arguidas em defesa pelo Réu.

A causa de pedir versa sobre transações bancárias fraudulentas realizadas no cartão de crédito do qual o Autor é titular e administrado pelo Réu, donde retiro a sua legitimidade passiva.

No mais, os fatos prescindem de produção de prova pericial, como é o entendimento desta magistrada e será fundamentado a seguir.

Por fim, questões atreladas à fundamentação que dará ou não ensejo na condenação de danos morais pretendida pelo Autor é matéria a ser apreciada no mérito da ação.

A ação é parcialmente procedente.

Os fatos envolvem responsabilidade objetiva do banco em relação de consumo, conforme Enunciado nº 479, do E.STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A relação entre as partes é de consumo e o Autor, consumidor e hipossuficiente para a produção de prova de fato negativo (não contratação), faz declaração sob as penas da lei de que não realizou as transações impugnadas na inicial (fls. 65/68).

Não disporia o Autor de outros meios, que não as declarações de fls. 65/68 (que

sujeitam o Autor às penas pela falsidade ideológica em caso de inverdade) para negar a realização das transações bancárias.

O Autor, consumidor, invoca fato negativo (não realização das transações elencadas às fls. 18/19, que, somadas, totalizam R\$ 8.387,67.

Verossímeis suas alegações, notadamente ante a sabença comum das inúmeras possibilidades de fraudes no âmbito de operações bancárias, aplica-se contra o Réu o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova).

Caberia, portanto, ao Réu, provar que as transações impugnadas pelo Autor, feitas entre fevereiro e junho de 2022, foram lícitas e feitas pelo correntista e não por terceiro em atividade ilícita e criminosa.

Para que se provasse regularidade das transações, imperativo seria o Réu trazer ao processo o histórico de consumo do cliente nos últimos meses e imagens da utilização do cartão (e da senha) pelo titular.

Estas provas não são de confecção possível ao Réu - para o histórico de compras basta um simples levantamento e, para as imagens, basta serviço de combate a fraudes mais eficiente (ou comunicação do estelionato à autoridade policial, para investigação cabível, já que se o cliente faz os saques e as compras com pagamento via cartão de débito, e depois as nega, não há dúvidas que há justa causa para instauração de inquérito policial, art. 171 do Código Penal).

Entretanto, nada disso veio aos autos.

Rigoroso concluir que, de fato, o consumidor não realizou as transações por ele impugnadas e que caiba ao Réu devolver a seu cliente os valores indevidamente movimentados.

Por outro lado, à luz do disposto no art. 373, do Código de Processo Civil, ao Réu caberia a prova dos fatos extintivos do direito do Autor invocados na defesa, quais sejam, negligência do Autor na guarda do cartão e também da senha. E outra vez prova alguma veio aos autos. De se afastar, assim, a culpa exclusiva do consumidor.

Por fim, a jurisprudência já se assentou pela nulidade da cláusula que transfere ao titular do cartão a responsabilidade pelo pagamento de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco. Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à do Autor. Confira-se:

"Responsabilidade Civil - Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de crédito da autora, furtado por criminoso que adentrou seu estabelecimento - Responsabilidade do Réu pelas transações fraudulentamente efetuadas - Fraude cometida por criminoso não é genuíno fato de terceiro, porque não elide o nexo causal (já que há obrigação contratual de zelar pela segurança das operações) - Inexigibilidade da dívida objeto das transações impugnadas." (TJ-SP, Apelação nº 9000817-67.2008.8.26.0506, Relator Des. Fernandes Lobo, 22ª Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2014).

" Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais - Empréstimos consignados mediante desconto no benefício previdenciário - Contratação fraudulenta - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Risco implícito às atividades - Infração das obrigações de monitoramento." (TJ-SP, Apelação nº 0064287-72.2010.8.26.0114, Relator Des. César Peixoto, 38ª Câmara de Direito Privado, j. em 12/03/2014).

Comungo dos entedimentos supra transcritos e declaro a nulidade das transações impugnadas. A consequência jurídica disso é a restituição do patrimônio do Autor ao estado anterior de tais transações.

Resta a discussão acerca do dano moral.

Notório (e por isso independe de prova, art. 334, I, do Código de Processo Civil) que a indevida movimentação de dinheiro causa estresse ao homem médio. Temeroso por seu patrimônio, por seu bom nome perante credores, desgasta-se o homem médio até a completa elucidação do ocorrido e a completa restituição ao status quo ante. E foi bem isso que aconteceu com o Autor, notando-se que mesmo após diversas reclamações

não se logrou cessar o desconto dos valores indevidos e obter a devolução de seu dinheiro. Há dano moral a ser indenizado.

A indenização a ser deferida ao Autor nestes autos deve ter o condão de punir o Réu por sua conduta civilmente ilícita e pelos transtornos causados ao Autor, mas não lhe deve enriquecer injustamente.

Bem por isso, entendo que o valor pretendido pelo Autor (R\$ 10.000,00) mostra-se abusivo, razão pela qual fixo a indenização no equivalente do dano material sofrido (R\$ 8.387,67), que atende às finalidades da indenização por danos morais.

Pelo exposto, e nos termos da fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

A) declarar inexistentes e conseqüentemente inexigíveis para o Autor as transações impugnadas na inicial (fls. 65/68), que, somadas, totalizam R\$ 8.387,67 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos);

B) condenar o Réu a pagar ao Autor a quantia de R\$ 8.387,67 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos); com correção monetária calculada pela tabela prática do E. TJ-SP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o ilícito (julho de 2022 – indicada pelo Autor à fl. 53 como da ocorrência), e;

C) condenar o Réu a indenizar os danos morais experimentados pelo Autor, pagando-lhe a quantia de R\$ 8.387,67 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Nos termos das Súmulas nºs 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, para a indenização por dano moral, o termo inicial para cômputo de juros (1% ao mês) é a data do ilícito (julho de 2022) e da correção monetária (tabela prática do E. TJ-SP) é a do arbitramento da indenização (dezembro de 2022).

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, recolhimento feito nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, regulamentada pelos Provimentos CSM nº 831 e 833, ambos de 2004 e pelo COMUNICADO CG nº 489 (Processo nº. 2022/73610) de 2022, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, a 5% do valor da causa, respeitado o mínimo de 10 UFESPs. No caso de condenação, tal como na presente hipótese, porém, deve se entender em 1% sobre o valor atualizado da causa, visto ser este o valor que seria pago em 1º grau de jurisdição, havendo sido dispensado, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, desde que não seja inferior a 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, tudo nos termos do art. 4º, incisos I e II e parágrafo primeiro e segundo, da Lei supra citada, o que resulta no valor de R\$ 855,75 (Código da Receita 230-6 Imposto Estadual).

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil, nos termos do Enunciado Uniforme de nº 38 do Estado de São Paulo, aprovado pelo Conselho Supervisor dos Juizados Especiais Cíveis. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do descumprimento da obrigação fixada em sentença, a parte credora deverá requerer o início da execução. A parte assistida por advogado deverá apresentar planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, primeira parte, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o encaminhamento dos autos ao Contador para elaboração do cálculo, no caso da parte desassistida por advogado.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Carla Zoéga Andreatta Coelho.

Juiz(a) de Direito - assinado digitalmente.